

1003930-77.2021.8.26.0291

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: DIREITO CIVIL

Magistrado: JORGE LUIS GALVAO

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... da autora acerca de perda, furto ou roubo do cartão, sendo as compras lançadas de autoria da demandante ou de pessoa a quem ela confiou a posse do cartão e senha pessoal. Impugnou o pedido de repetição do indébito e danos morais. Ao final, requereu a improcedência da ação. Acompanham a contestação os documentos de fls. 54/116.

A parte autora apresentou impugnação às fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Foro de Jaboticabal

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Bento Vieira, 12, . - Aparecida

CEP: 14870-115 - Jaboticabal - SP

Telefone: (16) 2141-9201 - E-mail: jaboticjec@tjsp.jus.br

1003930-77.2021.8.26.0291 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1003930-77.2021.8.26.0291

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO CIVIL

Requerente:

Luciana Maria Pastorelli

Requerido:

Pernambucanas Financiadora S/A Credi

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JORGE LUIS GALVAO

Vistos.

LUCIANA MARIA PASTORELLI ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR em face de PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A, ambos qualificados na inicial.

Alegou a autora, em síntese, que foi surpreendida com um contrato de empréstimo junto a requerida, para pagamento em 08 parcelas de R\$422,57, totalizando R\$3.380,56, e um PIX no valor de R\$2.090,00, efetuados em 25/06/2021. Aduziu que não solicitou o empréstimo, sendo feito com cartão que não é de sua propriedade, além de várias compras que não reconhece. A autora pleiteou a concessão da tutela de urgência para que a requerida retire o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, requereu a procedência da ação para declarar a inexistência da relação jurídica entre a partes, declarando inexistente os débitos, com a condenação da requerida ao pagamento, em dobro, os valores cobrados, além de indenização por danos morais, no valor de R\$10.000,00.

Acompanham a inicial os documentos de fls. 16/33.

A decisão de fls. 34 deferiu o pedido de tutela antecipada.

A parte requerida ofereceu resposta ao pedido inicial, na forma de contestação (fls. 46/53), alegando, em síntese, que a negatificação da parte autora é legítima. A

requerente é cliente da ré e titular do “Cartão Pernambucanas”, recebendo e pagando suas faturas todo dia 11 de cada mês. Aduziu que a autora não entrou em contato com a requerida para obter os devidos esclarecimentos e iniciar o procedimento de contestação das compras e empréstimos, não sendo feita a carta contestação. Após averiguações a requerida constatou que não há sinais de fraude, visto que não houve comunicação prévia da autora acerca de perda, furto ou roubo do cartão, sendo as compras lançadas de autoria da demandante ou de pessoa a quem ela confiou a posse do cartão e senha pessoal. Impugnou o pedido de repetição do indébito e danos morais. Ao final, requereu a improcedência da ação. Acompanham a contestação os documentos de fls. 54/116.

A parte autora apresentou impugnação às fls. 119/123.

As partes requereram o julgamento antecipado da lide (fls. 127/128).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

No mérito, a ação procede em parte.

A autora afirma que não contratou o empréstimo junto a requerida, não realizou o PIX no valor de R\$2.090,00 e não efetuou as compras lançadas em 25/06/2021. A requerida afirma que não há sinais de fraude.

Diante da negativa da parte autora, caberia à parte requerida comprovar a celebração dos negócios jurídicos e legalidade do débito cobrado.

O empréstimo foi realizado no cartão com final 1933, o qual a autora afirma que não é de sua propriedade. O requerido não juntou aos autos documento comprovando a titularidade do cartão com final 1933, nem comprovou que o empréstimo foi contratado pela autora.

Dessa forma, conclui-se que o contrato não foi firmado pela requerente, razão pela qual procede o pedido para declarar a nulidade do empréstimo pessoal (CD) realizado em 25/06/2021 no cartão 6505.XXXX.XXXX.1933.

A parte autora nega, também, ter efetuado as compras realizadas em 25/06 em Elson Fernandes dos NA AS, Adega Mathias AS e Restaurante e Pizzaria SA, sendo ônus da ré comprovar a efetivação das compras pela requerente, no que ficou inerte.

A requerida não comprovou que a parte autora foi a responsável pelas compras lançadas em seu cartão de crédito em 25/06/2021, o que demonstra com clareza a veracidade das afirmações da autora no sentido de que não as contratou.

Assim, tem-se que as assertivas da parte autora merecem ser consideradas verdadeiras, posto que não há comprovação de que tais compras foram efetuadas pela requerente.

Portanto, é de se reconhecer o direito do autor à declaração de inexigibilidade dos valores discutidos na inicial, referentes às compras e os empréstimos impugnados.

Procede, também, o pedido de indenização por danos morais.

O documento de fls. 31 comprova que o nome da autora foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito por débitos indevidos.

A ré não nega ter inserido o nome da parte autora no rol de maus pagadores, em relação à dívida aqui reconhecida como inexistente, sendo o dano moral nestes casos presumido, in re ipsa. Além do mais, verifico que há época da inscrição feita pela requerida não havia qualquer anotação preexistente ativa e legítima para afastar a indenização pretendida.

Conforme se sabe, a inscrição ilegítima em cadastro de inadimplência gera, por si só, dano moral indenizável, porquanto constitui modalidade de dano in re ipsa.

Nesse sentido:

ACÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS, FUNDADA EM DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE TELEFONIA, QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA A CONFIRMAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. É PRESCINDÍVEL A PROVA DO DANO MORAL, TENDO EM VISTA QUE A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA É SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA A CONFIGURAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE (DANO IN RE IPSA). PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1075497-67.2018.8.26.0100; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 15/08/2019)

Assim, ocorrida à inscrição indevida pela requerida, resta evidente o dever de indenizar.

Há de se convir, entretanto, que para a fixação dos danos morais deve atentar-se para sua finalidade compensatória, punitiva e pedagógica. Também, para a fixação dos danos morais, segundo nos ensina a jurisprudência, deve-se atender aos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta em conta as circunstâncias que envolveram o fato, as condições pessoais, econômicas e financeiras do ofendido e do ofensor.

Desta feita, atento ao dispositivo supra e aos princípios da razoabilidade e adequação, hei por bem em fixar indenização por danos morais no valor de R\$5.000,00, quantia esta que é suficiente para proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.

Por fim, improcede o pedido de repetição do indébito quanto aos débitos referente ao empréstimo, diante da ausência do pagamento pela parte autora, e procede em relação ao PIX no valor de R\$2.090,00, comprovado às fls. 25, porém de forma simples, em razão da ausência de comprovação de má-fé.

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação ajuizada por LUCIANA MARIA PASTORELLI em face da empresa PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A, para:

a) declarar a nulidade do empréstimo pessoal (CD) realizado em 25/06/2021 no cartão 6505.XXXX.XXXX.1933;

b) declarar a inexigibilidade dos valores referentes as compras realizadas em 25/06/2021 em "Elson Fernandes dos AN AS", "Adega Mathias SA" e "Restaurante e Pizzaria SA", lançadas no cartão 6505.XXXX.XXXX.7354;

c) condenar a requerida a restituir o valor de R\$2.090,00 (dois mil, noventa reais), de forma simples, devidamente atualizado pelos referenciais da Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde 25/06/2021 e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

d) condenar a requerida a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R\$5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser atualizada monetariamente a partir da presente data, de acordo os referenciais da Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Sobre o valor total deverá ser acrescido juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

e) tornar definitiva a tutela de urgência concedida às fls. 34.

Nos procedimentos do Juizado Especial Cível de primeiro grau de jurisdição não são devidas custas judiciais ou honorários de sucumbência. Por essa razão, eventual pedido de assistência judiciária será apreciado oportunamente, em caso de interposição de recurso, incumbindo à parte postulante juntar documentos que demonstrem sua capacidade econômica e o estado de necessidade.

P.I.C.

Jaboticabal, 13 de dezembro de 2022.

JORGE LUÍS GALVÃO

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA